

0101801-13.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... bem produto de crime anterior, de furto, figurando como vítima, Bruna de Macedo Brunetti. É da inicial, que o agente não detinha nenhuma documentação do automóvel e ainda tentou fugir no momento em que constatarem pelo chassi do veículo que se tratava de produto de furto. A denúncia foi recebida por decisão datada de 06 de novembro de 2019 (fls. 141). Após regular citação, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0101801-13.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 1806/2017 - 50º

Distrito Policial - Itaim Paulista, 443/2018 - DECAP - Departamento De Polícia

Judiciária Da Capital, 274/2018 - 59º Distrito Policial - Jardim do Ipês

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS SANTOS PACHECO

Vítima:

S. R. B. e outro

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 30 de novembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências virtual da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020, com utilização da plataforma Microsoft Teams e sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário(a) do seu cargo ao final assinado(a), compareceram o(a) representante do Ministério Público Dr. Cássio Roberto Conserino e a Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna Blanco Magdalena. Presente a vítima Bruna de Macedo Brunetti e a testemunha LUIZ ROBERTO EODRIGUES (PM - luizrobertorodrigue@policiamilitar.sp.gov.Br). Ausentes a testemunha CICERO GECYCLEITON DOS SANTOS E SILVA (PM) e o acusado VINICIUS SANTOS PACHECO. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em

epígrafe, com as formalidades legais, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado:

Vistos.

VINÍCIUS SANTOS PACHECO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 11 de novembro de 2017, por volta de 4h20min, na rua Anajatuba, nº 38, Vila Curuca, nesta comarca da capital, recebeu e conduzia veículo automotor, ciente de que se tratava de produto de crime patrimonial anterior. De acordo com a denúncia, policiais militares desconfiaram da postura do acusado que estava a bordo do veículo, placas CKO 0360, efetuaram abordagem e foi verificado tratar-se de bem produto de crime anterior, de furto, figurando como vítima, Bruna de Macedo Brunetti. É da inicial, que o agente não detinha nenhuma documentação do automóvel e ainda tentou fugir no momento em que constatarem pelo chassi do veículo que se tratava de produto de furto. A denúncia foi recebida por decisão datada de 06 de novembro de 2019 (fls. 141). Após regular citação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, à fls. 161. À fls. 162, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência instrutória. Entretanto, diante do período em que houve paralisação de atividades por conta do surto pandêmico da Covid-19, a audiência demorou a ser implementada e viabilizada, o que somente veio a ocorrer nesta data. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. A vertente ação penal tem por objeto a aferição da conduta em tese empreendida pelo acusado de receptação de veículo automotor. A denúncia delimitou o objeto possível da condenação, frente à acusação formal da prática do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, com pena privativa de liberdade abstratamente delimitada entre 1 e 4 anos de reclusão. Pois bem, diante da disseminação do vírus da Covid -19, em caráter pandêmico, acrescido de algumas outras perturbações, o feito permaneceu parado por certo espaço de tempo e, para além disso, padeceu de algumas dificuldades de tramitação célere. Com isto, divisa-se, claramente, a total inviabilidade no prosseguimento da ação penal, porquanto a prescrição a alcançará, de modo inexorável. É dizer, por mais que houvesse uma perspectiva rigorosa ao extremo na aplicação da pena criminal, em caso de eventual condenação, por obtuso que fosse e se pretendesse assinalar pena bastante elevada, o certo é que a prescrição fatalmente haveria de ser reconhecida, pois não há nada, absolutamente nada nestes autos que possa determinar o incremento da pena. O Estado padecerá, inexoravelmente, da perda da pretensão punitiva neste feito. É que a denúncia foi recebida no dia 6 de novembro de 2019, ou seja, há mais de três anos. O recebimento da denúncia foi o único marco interruptivo da prescrição. O acusado é primário, não ostenta nenhum antecedente negativo. Não há nenhuma circunstância judicial desfavorável, sendo relevante anotar que as circunstâncias em que praticado o delito foram singelas ao extremo. Não há agravantes ou qualquer fator que justifique aumento da pena, nada mesmo. Para além disso, aqui, incide a menoridade relativa do agente, a determinar o cômputo do prazo prescricional pela metade. Com isto, o tempo a prescrição é regida pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, combinado com o artigo 115, do Código Penal, e ocorre em dois anos. Admitida a possibilidade de condenação elevada, por mais alta que seja, de nenhum modo, nem por devaneio, superaria os dois anos de reclusão. Pena de dois anos de reclusão, genericamente, prescreve em quatro anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal, e, especificamente, diante de condenado menor de vinte e um anos ao tempo dos fatos, reduz-se pela metade, ocorrendo em dois anos. Este lapso temporal já foi superado, de há muito, desde a data do recebimento da denúncia, último marco interruptivo da prescrição. Prosseguir com a ação penal, agendando nova data para oitiva de policiais, que terão que deixar seus afazeres para ficar a disposição do juízo a fim de prestar seus relatos, ao invés de prosseguir no combate à criminalidade, com este, digamos, "natimorto", representaria séria ofensa ao interesse público, a fim de atender formalidade, mera formalidade, para instruir o feito e ao final afirmar a prescrição. Faço-o agora, desde já. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VINÍCIUS SANTOS

PACHECO, com relação à imputação da prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, tudo nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal. Publicada em audiência, saem as partes dela intimadas nesta ocasião. As partes assim se manifestaram sobre a interposição de recurso de apelação: Ministério Público: não apelou; Defesa: não apelou. Observada a total ausência de interesse recursal pelo acusado, observado que a sentença lhe é plenamente favorável, sem interesse que justifique a busca por sua reforma, declaro a preclusão consumativa. Certifico, neste ato, o trânsito em julgado da sentença, ocorrido nesta data. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito, foi deliberado: "Certidão retro: Anote-se no sistema. 2. nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal, autorizo destruição/leilão dos objetos apreendidos, tão logo decorridos 90 (noventa) dias do trânsito em julgado sem que tenham sido reclamados; 3. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos". Nada mais. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.